陇西县市政工程公司“8•2”机械伤害事故调查报告

日期：2018-03-28 文章来源：陇西县安监局 字号：[大 中 小] 视力保护色：

2018年1月26日上午11时16分，记者文慧在法治报道网发布题目为《甘肃陇西县涉瞒多起死亡事故，县长称安全生产形势平稳》的文章，市县两级高度重视，县委主要领导批示，要求县委、县政府分管领导负责，认真安排安监等部门了解情况。

按照各级领导批示精神和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，提请县政府成立调查组，经县政府批准成立了由安监、纪委、公安、住建、总工会、人社及文峰镇政府等部门组成的事故调查组，对涉嫌瞒报的陇西县市政工程公司按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、企业基本情况

陇西县市政工程公司位于定西市陇西县巩昌镇西大街，成立于1989年4月，隶属于陇西县住房和城乡建设局，在陇西县工商行政管理局登记注册，法定代表人：赵鑫，注册资金2050万元，具备独立的法人资格，主要承担城市道路、桥梁、公共广场、给排水等工程的施工建设。公司现有正式职工和临时工共计127人。下设办公室、工程技术组、机电物资部、经营部、机械调度、工程项目部等部门。

二、工程基本情况

陇西县药都大道市政道路第三标段建设项目西起二标段K2+800处，东至马陇公路跨渭河大桥，本标段道路长度1259.132米（施工至K4+059.132），红线宽度50米，工程内容包括道路、市政管线（雨水、给水）、照明、绿化、交通、涵洞及附属设施等。路面结构采用沥青混凝土路面，四块板断面形式。项目经理莫新国。

三、事故发生经过

2017年8月2日下午13时，陇西县市政工程公司承建的药都大道三标段与三台桥头衔接处，道路标高高于设计路面高程0.5米，为贯通药都大道与三台桥头衔接，保证道路畅通及车辆安全，陇西县市政工程公司技术员兼安全员张卫军根据公司安排，带领助理技术员马严严及该公司装载机司机刘泽军，与雇佣的挖掘机和2名民工进行加班施工。当日13时15分左右，张卫军（死者：男，汉族，1990年10月18日生，家庭住址：甘肃省陇西县文峰镇火焰村张家门社21号，陇西县市政工程公司三标段安全员兼技术员）蹲身测量挖掘机开挖深度，起身准备离开时，由于7月26日以来连日参与抗洪救灾和加班加点工作，体力不支向后晕倒，被正在向开挖基坑里倒退回填砂夹石的装载机碾压，抢救无效死亡。

事故发生后，在场人员马严严及时拨打了120急救电话并向陇西县市政工程公司三标段项目经理莫新国进行了报告，莫新国约13时20分左右赶到现场查看现场并组织抢救，同时向市政工程公司主要负责人赵鑫（公司法定代表人）汇报现场事故情况及人员伤亡情况，该公司主要负责人赵鑫于事发当日13时25分许到达现场后，主观认为此次事故为一起意外伤害事故，非生产安全事故，故未及时向县人民政府及负有安全生产监督管理职责的部门报告。

本次事故造成直接经济损失：78.7092万元（根据国标GB6721 - 86《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》）。

四、事故原因分析及性质

（一）直接原因

1、装载机驾驶员刘泽军安全意识不强，在多台机械和人员交叉作业时在无现场指挥且车辆正后方存在盲区的情况下冒险作业。

2、施工现场安全员兼技术员张卫军测量基坑深度时由于疲劳作业晕倒，未能及时躲避倒退回填砂夹石的装载机。

（二）间接原因

1、陇西县药都大道市政道路第三标段施工现场安全管理不到位。

2、陇西县市政工程公司安全生产教育培训落实不到位。

（三）事故性质

这是一起因施工现场安全生产管理不到位且装载机驾驶员安全意识不强，冒险作业所导致发生的一起一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理意见

根据对事故原因的分析，调查组提出事故责任划分及处理意见如下：

（一）对事故责任人的处理意见：

1、刘泽军，男，汉族，27岁，家住甘肃省陇西县文峰镇乔家坪一社16号，系陇西县市政工程公司装载机驾驶员。其在施工过程中，未能严格按照操作工程进行施工作业，在无安全指挥的情况下冒险作业，负本次事故的主要直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》五十四条：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》一百零四条第一款：“生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分”，建议由陇西县市政工程公司依照本单位规章制度从严处理。

2、张卫军在事故中死亡，免于责任追究。

3、赵鑫，男，汉族，43岁，中共党员，家住甘肃省陇西县巩昌镇新泰花园。对职工安全生产教育培训落实不到位，导致事故发生，负主要领导责任。作为公司主要负责人，在事故发生后，未将事故上报县人民政府或负有安全生产监督管理职责的部门，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第七项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：及时如实报告安全生产事故”的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第二款规定：“生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款”。鉴于陇西县市政工程公司负责人赵鑫在事故发生后能够妥善处理，未造成社会负面影响，建议由陇西县安全生产监督管理局给予市政工程主要负责人赵鑫人民币三万零二百七十元的行政处罚；赵鑫作为公司主要负责人对事故的定性不准确，未及时向县级人民政府和负有安全监督管理职责的部门报告，无瞒报的故意，但形成了瞒报的事实，建议由县住房和城乡建设局党委对赵鑫给予党纪处分。

4、莫新国，男，汉族，49岁，家住甘肃省陇西县巩昌镇东大街就业局家属楼1栋2单元。作为药都大道施工单位项目经理，在多台机械和人员交叉作业时没有设立专职安全人员现场指挥，导致事故发生，负直接领导责任。违法了《安全生产法》第二十二条第一款第六条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”。在事故发生后，未能准确判断事故原因和性质。建议由陇西县市政工程公司按照本公司规章制度从严处理。

（二）对事故单位的责任认定及处理意见

陇西县市政工程公司是本次事故的主要责任单位。依据《安全生产法》第一百零九条第一款:“发生一般事故的，处二十万以上五十万以下的罚款”，因事故单位涉嫌事故瞒报行为，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产督管理总局令第13号）第十四条第二款：“事故发生单位有本条第一款规定的行为且有谎报或者瞒报事故情节的，处50万元的罚款。”建议由陇西县安全生产监督管理局给予陇西县市政工程公司50万元的行政处罚。

六、事故防范措施

（一）深刻吸取事故教训，开展生产安全事故及隐患摸排

陇西县住房和城乡建设局及陇西县安全生产监督管理局在本次事故存在监管不到位，对企业安全生产监督管理责任落实不到位，未及时发现和制止企业存在的企业安全管理及人员安全生产意识漏洞，建议由县人民政府约谈部门负责人；陇西县住房和城乡建设局认真吸取反思本次事故造成的不良影响及后果，建议开展建筑行业领域隐患与事故全面摸排，及时发现和消除存在的安全生产隐患；陇西县安全生产监督管理局组织开展全县各行业领域安全生产隐患及事故瞒报、漏报等现象的排查工作，建立安全生产隐患及事故举报奖励政策，完善公开曝光、挂牌督办、处分与行政处罚、刑事责任追究相结合的责任监督体系，切实加强安全生产管理工作，进一步保证全县安全生产稳定形势。

（二）加强安全生产教育培训工作，认真落实企业安全主体责任

陇西县市政工程公司从业人员未遵守安全生产法律法规及本单位制定的安全生产规章制度和操作规程，未严格落实其安全生产义务等现象暴露出的安全生产管理、教育培训工作落实不到位的问题，以此次事故为契机，全面开展本单位建筑施工工地自查自纠活动，借助冬季停工期间扎实开展全员安全生产全员化教育培训工作，切实加强从业人员安全意识，提高安全管理人员的专业知识、操作技能、安全管理能力等素质和能力。企业在每次施工作业前必须制定详细的工作计划，安全措施，根据场地、环境、设施等情况编制施工方案和安全措施。切实加强本单位安全生产管理，落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，杜绝类似事件再次发生。

（二）举一反三，加强区域化安全生产管理

文峰镇人民政府要进一步完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动实现责任体系建设，进一步落实地方属地管理责任和企业主体责任。强化对辖区内建筑施工、非煤矿山、烟花爆竹、道路交通运输、人员密集场所等行业领域生产经营单位安全生产管理工作，加大日常巡查、检查次数，扎实开展安全隐患排查。严格依照法律、法规的规定，加大宣传、培训力度，突出重点，强化辖区内安全生产监管力度，建立政府长效预防机制，坚决预防和遏制各类生产安全事故。

上一篇：陇西县安全生产委员会办公室关于集中开展危险化学品领域突出问题专项治理的通知

下一篇：关于上报陇西供电公司等11家企业整改情况的报告

政府网站找错

主办：陇西县人民政府　ICP备案号：陇ICP备17003536号-3　网站标识码：6211220001

甘公网安备 62112202000048号　联系我们：0932-6615587　本站声明　网站地图

党政机关